



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/625/2022

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין  
מאיר פורת

זלדין איריס, ת.ז. 22306765  
באמצעות ב"כ: עו"ד שחם טל  
בן נון יהושע 58, ראש העין  
טל': 0545338411

תובעת:

נגד

1 שי נצחיה, ת.ז. 054275862  
2 שי מנשה, ת.ז. 072981467  
באמצעות ב"כ: עו"ד כהן רני-אהרון  
אפרים קציר 8, הוד השרון  
טל': 0546810503 פקס: 0777123487

נתבעים:

פסק דין

לפניי תביעה כספית בסך של 22,522.5 ₪, שעניינה החזר הוצאות בגין עבודות שבוצעו בבית המשותף שברחוב המכבים 20א, הוד השרון, והידוע כחלקה 208 בגוש 6574 (להלן – "הבית המשותף").

**הרקע בקצרה**

1. הבית המשותף נרשם בפנקס הבתים המשותפים בתאריך 13.11.72 וחל עליו תקנון מוסכם מתאריך 23.05.1972, (להלן – "התקנון המוסכם"). הבית מורכב ממבנה אחד עם שתי תתי חלקות.
2. התובעת, איריס זלדין (להלן – "התובעת"), היא בעלת זכויות החכירה של תת חלקה 2 בבית המשותף.
3. הנתבעים, נצחיה ומנשה שי (להלן – "הנתבעים"), הם בעלי זכויות החכירה של תת חלקה 1 בבית המשותף. שתי תתי החלקות נמצאות בקומת הקרקע וגובלות זו בזו.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**פתח תקוה**

מס' תיק: 6/625/2022

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. בכתב התביעה המתוקן, עתרה למתן סעד כספי בגין השתתפות בעלות שיפוץ תשתית הביוב בשטח הרכוש המשותף, עקב מצבן הלקוי של שוחות הביוב, אשר משרתות את כלל הדיירים בבית המשותף ונחשבות כחלק מהרכוש המשותף (להלן – "השיפוץ"). בכתב התביעה המתוקן נטען כי התובעת, אשר בעת השיפוץ עסקה גם בשיפוץ יחידת הדיור שלה, יזמה את השיפוץ כדי למנוע את החמרת הנזק והגדלת העלויות, שכן כבר נכחו במקום באותה עת בעלי מקצוע מתאימים. כתב התביעה הוגש לאחר שהנתבעים התעלמו מבקשותיה החוזרות של התובעת לשאת בחלקם בעלויות. בין הצרופות לכתב התביעה נכלל תצהיר של בעל מקצוע, מר אמיר בוגטוס, אשר הצהיר כי התיקונים בוצעו על ידו.

5. בכתב ההגנה, הוכחשו טענות התובעת ונטען, בין השאר, כי התובעת לא תמכה את טענותיה בחוות דעת הן לעניין שווי העבודות והן לעניין ההכרח לבצען ולפיכך אין בבחירתה של התובעת לבצע השיפוץ במערכת הניקוז, כדי לחייב את הנתבעים לשאת בהוצאה זו ואין כל בסיס חוקי לדרישת השיפוץ.

6. בתאריך 23.01.2023 התקיים דיון מקדמי במעמד הצדדים, ומשלא הצליחו הצדדים להגיע להסכמות, נקבע התיק להגשת ראיות ולדיון הוכחות שבו נשמעו עדויות הצדדים.

7. מטעם התובעת העידו אביה, מר יוסף הלל, אחיה מר זוהר הלל, והתובעת עצמה. ומטעם הנתבעים העידו האינסטלטור מר מאיר צאדי, הנתבעת 1 והנתבע 2. כבר עתה יצוין כי שני המצהירים מטעם התובעת, לא התייצבו לדיון- מר אלכס רבנקו שנטען כי בחן את תשתיות הביוב ומר אמיר בוגטוס שנטען כי ביצע את השיפוץ בפועל.

8. הצדדים הגישו את סיכומיהם בכתב, אביא בקצרה את תמצית טענותיהם של הצדדים כפי שהובאו בסיכומיהם.

### **תמצית טענות התובעת בסיכומיה**

9. הנתבעים סירבו להשתתף בהוצאות תחזוקה ושימור של מערכת הביוב המשותפת, דבר שהוביל אותה לשלם את ההוצאות בעצמה. עיקר טענתם של הנתבעים בסירובם לשאת בעלויות השיפוץ, היא טענת קיזוז בשל חוב שלכאורה התובעת חבה לנתבעים בשל הקמת חומה. אולם מקומה של טענה כזו בתביעה נפרדת.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/625/2022

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

10. התובעת פנתה לנתבעים בבקשה להשתתף בעלויות השיפוץ, אך הללו התעלמו מבקשותיה ומפניותיה, כולל הודעות דוא"ל, SMS, שיחות טלפוניות ומכתבים שנשלחו בדואר רשום.

11. הנתבעים ניסו להעביר את האחריות לנזק על התובעת ופעלו בניגוד לחוק, כולל הסגת גבול והכנסת אנשים לשטחה הפרטי ללא אישור או הסכמה.

12. גם אם, כטענת הנתבעים, הנזק נגרם מעבודת הבובקאט, אזי הנזק היה צריך להגרם לטבעת העליונה בלבד.

13. התובעת תיקנה את תשתית הביוב לאחר ששלחה מכתבים לנתבעים, ולאחר שנקבעה פגישה בנוכחות מומחים משני הצדדים, שאליה הגיעו הנתבעים לבדם, ובלי מומחה מטעמם. התובעת נאלצה להתחיל בשיפוץ כדי לחסוך זמן ולמנוע ייקור העלויות לשני הצדדים, וזאת גם בשל העובדה שבמקום כבר נכחו אנשי מקצוע מתאימים.

14. עדותו של מר מאיר צאדי, אשר העיד על המצב בשטח, אינה מהימנה. הוא לא היה נוכח במקום בזמן האירועים המתוארים, ולכן עדותו לא יכולה לשמש בסיס להוכחת טענות הנתבעים, מה עוד שאין לו הכשרה את תעודת מקצועית הנדרשת למתן חוות דעת אמינה. בנוסף, הנתבעים לא הצליחו להציג ראיות המוכיחות כי הם עדכנו אותה על הגעת אינסטלטור לשטחה, ולא קיבלו אישור לכך. עדויות הנתבעים עצמם, אינן אמינות והתגלו סתירות רבות בטענותיהם.

15. לכן יש לחייב את הנתבעים בהוצאותיה, לרבות הוצאות ההליך בהתאם לסכומים שפורטו בסיכומיה.

**תמצית טענות הנתבעים בסיכומיהם**

16. התובעת לא עמדה בנטל הראיה ובנטל ההוכחה המוטלים עליה. ראשית, לא הוכחו ליקויים הדורשים תיקון, ודחיפות המצדיקה טיפול בנזק בטרם קבלת ההסכמה מהנתבעים. כמו כן, לא הוצגו לנתבעים הצעות מחיר ותכניות השיפוץ. עוד ציינו כי בעדותה אישרה התובעת שאין בידה תכניות וכי הכול "בראש שלה".



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/625/2022

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. הקבלות אותן צירפה התובעת לכתב תביעתה מתייחסות להחלפה של תשתית הביוב ולא לטיפול שמהותו אחזקת הרכוש המשותף. התובעת לא עמדה בתנאים שנקבעו בפסיקה. כך למשל, התובעת לא הוכיחה דחיפות הגוברת על האפשרות לפנות למפקח, לא הוכיחה כי פנתה לנתבעים טרם השיפוף, לא הוכיחה את מהות הליקויים ואת הפגיעה באפשרות להשתמש בנכס ולא הוכיחה פגמים במערכת הביוב.

18. לא הוגשה חוות דעת של עד מומחה. יתרה מזאת, התובעת נמנעה מלהביא לדיון עדים רלבנטיים מטעמה, והלכה ידועה היא שאי הבאתו של עד רלוונטי מקימה חזקה שהבאתו הייתה פועלת לחובת הנמנע.

19. העדים אשר העידו מטעמה של התובעת, הם קרוביה ובשל כך בעלי עניין אישי.

20. לפיכך, יש לדחות את התביעה תוך חיובה של התובעת בהוצאות ההליך כמפורט באסמכתאות שצורפו לסיכומיהם.

### **דיון והכרעה**

21. חובתו של בעל דירה להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, מעוגנת בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין (להלן – "חוק המקרקעין"), הקובע כדלקמן:

**"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר..."**

22. חלקי הרכוש המשותף הוגדרו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, כדלהלן:

**"רכוש משותף" - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."**



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/625/2022

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

23. כאמור, לבית המשותף תקנון מוסכם. עיון בתקנון המוסכם מעלה כי סעיף 4 לתקנון המוסכם קובע כי: " (א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקת התקינה, לשיפוצו ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השרותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי נוהל – לפי יחס שטח הרצפה של דירתו בפועל לבין סך הכל של שטחי הרצפות בפועל של כל הדירות בבית המשותף ולא לפי החלקים ברכוש המשותף הצמודים לאותה דירה. (ב) בעל דירה שהוסיף תוספת בניה לדירתו יהא חייב להשתתף בהוצאות המפורטות בסעיף 4(א) לעיל לפי יחס שטח הרצפה בפועל, של דירתו והסך הכל של שטחי הרצפות בפועל של כל הדירות בבית המשותף. " יצוין כי הצדדים לא טענו טענות בקשר לתקנון המוסכם והשפעתו על ההליך שלפניי, וממילא בהתאם לתוצאה שאליה הגעתי, לא מצאתי כי קיימת לכך משמעות להליך זה.

24. לפי סעיף 69 לחוק המקרקעין, נציגות הבית המשותף היא המורשת מטעם בעלי הדירות לטפל בכל עניין הנוגע לאחזקתו ולניהולו של הרכוש המשותף. כך שהמתווה הנכון - כאשר קיים ליקוי ברכוש המשותף - הוא פנייה לנציגות בדרישה שתבצע תיקון בבית או ברכוש המשותף. סוגיה זו נידונה בפסק דין בעניין ע"א (י-ם) 179/84 רוס נ' חפציבה חברה לבניין ועבודות פיתוח בע"מ, פ"מ תשמ"ה(3) 418 (1985) שם נקבעו ארבעה תנאים מצטברים אשר בקיומם תעמוד לבעל דירה הזכות להיפרע מבעלי הדירות האחרים. ואלו הם: "היה פגם ברכוש המשותף, התיקון היה מחויב המציאות, התיקון בוצע במחיר סביר בנסיבות העניין, התיקון בוצע ברמה נאותה.

25. סוגיה זו עלתה בשנית ברע"א 4984/17 שמעון חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא (נבו, 14.12.17) (להלן – "פסק דין חיים"). שם הוחמרו התנאים ונקבע כי על התובע שיפוי לעמוד בשישה תנאים מצטברים ואלו הם:

1. הליקוי שתוקן הוא ברכוש משותף.
2. הדייר פנה לנציגות או לבעלי הדירות בדרישה לתיקון ואלו סירבו לתקנו.
3. העיכוב שהיה נגרם בגין פנייה למפקח על רישום המקרקעין (להלן – "המפקח") היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי.
4. הוכחה נחיצות התיקון באופן שאי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של הדייר להשתמש בדירתו.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/625/2022

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. הליקוי תוקן על ידי הדייר בצורה נאותה.

6. הוכחה עלות התיקון.

26. תנאים **מצטברים** אלו, הם חד צדדיים, במובן זה שהם לא חלים כאשר נציגות הבית המשותף תובעת בעל דירה אחר בהחזר הוצאות שהוציאה ברכוש המשותף, אלא רק כאשר בעל דירה, דורש החזר כספי בשל ליקויים שלטענתו תיקן, ברכוש המשותף.

27. בפסק דין חיים נפסק כי בעל דירה המבקש לתקן ליקוי ברכוש המשותף, צריך לפנות תחילה לנציגות או לשאר בעלי הדירות בדרישה לפעול לתיקון הליקוי. ככל שפנייתו זו לא נענתה, הרי שדרך המלך היא להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין, וזאת קודם לביצוע התיקון על ידו: **"הטיפול במקרים בהם אחד הדיירים בבית משותף הוציא מכיסו הוצאות לצורך תיקון ליקויים ברכוש משותף, מחייב התייחסות למסגרת של דיני בתים משותפים. על הדייר הבודד להכיר במעמדה של נציגות הבית המשותף. אם לא כן, ירוקן מנגנון זה מתוכן. על רקע זה אין להשלים עם מצב בו איש הטוב בעיניו יתקן. דרך המלך אם כן הינה באמצעות פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה שתתקן את הליקוי. אם הנציגות מסרבת לתקן את הליקוי, יש באפשרות הדייר לפנות למפקח לצורך הכרעה בסכסוך"**. (ההדגשות אינן במקור מ"פ).

28. בנוסף, נקודת המוצא בתביעה כספית מתבססת על כך שככלל, המוציא מחברו עליו הראיה, לכן על התובע נטל השכנוע להוכחת תביעתו - וכדי לזכות בה עליו להוכיח את טענותיו בשיעור העולה על 50% [ע"א 462/20 אורי אטיאס נ' גלעד בובליל, בפסקה 27 (נבו 12.9.2021)].

29. עוד נקבע בפסיקה, כי לעיקרון זה יש להוסיף שאין התובע יכול להסתפק אך בהצגת הפגיעה שנגרמה לו אלא נדרש הוא לצייד את בית המשפט בראיות שיאפשרו לקבוע מהו הסכום הכספי לו הוא זכאי בגין פגיעה זו [ע"א 355/80 נתן אניסימוב בע"מ נ' מלון טירת בת שבע בע"מ, פ"ד לה (2) 800, 809-808 (1981)]. הודגש כי עיקרון זה יפה גם לתביעה לאכיפת חיוב כספי, ולמעשה, לכל תביעה כספית [ראו למשל ע"א 9145/18 שרות מזור א' לתיקון ושיפוץ מוצרי חשמל ביתיים בע"מ נ' שרות פלוס בע"מ, בפסקה 21 (נבו 24.01.2021)]. ועל כן, התובעת נושאת בנטל השכנוע לגבי כל



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/625/2022

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יסודות העובדתיים של עילת תביעתה, לרבות במבחנים המצטברים שנקבעו בפסק דין חיים.

**יישום התנאים שנקבעו בפסיקה מעלה כי התובעת לא מילאה אחר כל ששת התנאים המצטברים הנדרשים להוכחת זכאותה**

30. אישם כעת את התנאים שנקבעו בפסיקה היכולים להקנות לתובעת זכאות לקבלת החזר הוצאותיה.

**תנאי 1 – האם הליקוי היה ברכוש המשותף**

31. בסיכומיהם לא חלקו הנתבעים על טענת התובעת כי שוחות הביוב הן חלק מהרכוש המשותף.

32. אומנם בסיכומיהם טענו הנתבעים, בלשון רפה (סעיפים 30-32) כי לא הוכחו פגמים במערכת הביוב. אלא שמערכת הביוב שעוברת בשטח התובעת משרתת גם את יחידת הנתבעים, שכן הנתבעים לא הכחישו טענה זו במהלך ההליך. כך שלמעשה אין באמת מחלוקת בין הצדדים, כי היה ליקוי במערכת זו, ולראייה, אף הנתבעים נאלצו לפנות לאיש מקצוע, מר מאיר צאדי שנקרא על ידם לטפל בהצפה שהייתה ביחידת הנתבעים, ולשם כך נכנס לשטח יחידת התובעת והזמין ביובית כדי לשטוף את קו הביוב. לכן אני סבור, שהתובעת עמדה בתנאי זה.

**תנאי 2 – האם קדמה פנייה לנציגות או לדיירים בדרישה לתיקון הליקוי אשר סורבה**

33. כדי שהתובעת תעמוד בתנאי זה, עליה להוכיח כי פנתה לנתבעים, עוד לפני שבוצעו העבודות הנטענות. אני סבור שהתובעת לא עמדה בתנאי זה ואסביר.

34. עיון בחשבוניות שצירפה התובעת מעלה כי הראשונה ע"ס 30,000 ₪ היא מתאריך 30.5.2022. והשנייה ע"ס 15,045 ₪ היא מתאריך 24.7.22. על גבי החשבוניות צוינו מהות העבודות שבוצעו הכוללות החלפת קו ביוב והתחברות לעירייה. כך שהסך הכולל של העבודות שלטענת התובעת בוצעו בקשר עם השיפוץ מסתכם בסכום של 45,045 ₪.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/625/2022

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. מעדויות עדי התובעת, לא ניתן היה להבין, מתי בדיוק בוצע השיפוף, ובכל מקרה לא עמדה התובעת בנטל להוכיח כי פנתה אל הנתבעים בטרם בוצע השיפוף, ואסביר.

36. בחקירתה הנגדית העידה התובעת כך:

ש. אני רוצה להחזיר אותך לסעיף 9 לתצהיר שם כתבת שפנית בדואר רשום לנתבעים בדרישה לתיקון לאחר שהדואר רשום לא נענה האם ניגשת אליהם?  
ת. אני לא זוכרת.  
ש. לא שלחת להם את הפנייה על ידי שליח?  
ת. אני לא זוכרת  
(עמוד 2 לפרוטוקול).

37. אלא שעיון במכתב הרשום שצורף לתיק המוצגים מלמד כי הוא נשלח לנתבעים בתאריך 12.07.22, לאחר התאריך הנקוב על גבי החשבונית הראשונה על סך 30,000 ₪.

38. אומנם בעמוד 25 לתיק המוצגים של התובעת, הציגה התובעת תכתובת דוא"ל ששלחה לטענתה לנתבעים בתאריך 12.5.2022, וצילום מסך המראה כי ביום 11.5.2022 שלחה לנתבעים הודעת SMS בה ביקשה תשלום בגין העבודות בתשתית הביוב. הן בדוא"ל והן בהודעת ה SMS נכתב כי מלל זהה: "שלום ויקי כידוע לך תשתית הביוב אשר כל 5 המיבנים על השטח שלך מחוברים אליה, נבנתה לפני למעלה מ 70 שנים. במסגרת עבודות פיתוח שאני עושה בשטח שלי הסתבר כי התשתית פגומה ולכן אני מתכוונת לבצע בה עבודות שימור לתיקון הפגמים. סך עלות העבודה הינה 38,500 ₪ לא כולל מע"מ. מבקשת כי תישאי בחצי מעלות זו, דהיינו סך של 19,250 ₪ לא כולל מע"מ. תודה איריס". אלא שלתכתובות אלו, לא צורפה על ידי התובעת הצעת מחיר או מסמך של גורם כלשהו, שיש בו כדי לבסס את הסכום הנקוב בתכתובות אלו.

39. לאור העובדה שהחשבונית הראשונה אותה הציגה התובעת היא מתאריך 24.5.22 ולאור עדותה של התובעת על כך שישנן שתי חשבוניות בשל הקושי שהיה לה



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/625/2022

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לשלם את מלוא הסכום בבת אחת, אני סבור שאין בתכתובות אלו, כדי לעמוד בתנאי הדורש פנייה מוקדמת שסורבה בטרם ביצוע העבודות. אין בתכתובות אלו, כדי להוכיח כי נעשו על ידי התובעת המאמצים הראויים לבקש את השתתפות הנתבעים ואת הסכמתם לשיפוץ, מה עוד שאין בתכתובות אלו כדי להוכיח שהנתבעים סירבו.

40. לכך נוספת העובדה כי התובעת העידה בחקירתה כי לא היו לה תכניות מסודרות על היקף העבודה להציג לנתבעים, ובמילותיה:

**ש. בעצם את מאשרת לי שלא הצעת שלא קיימת תכנית ביצוע של מה שבוצע נכון וגם לא קיימות הצעות מחיר נכון?**  
**ת. קיימת הצעת מחיר אני מכירה את המחירים אני לא צריכה תכנית ואני לא צריכה הצעות מחיר**  
**אבל זה קיים אצלי בראש וגם בראש של הנתבעים.** (עמוד 3 לפרוטוקול).

41. אם כן, עולה כי הן דרישת התשלום, והן הצגת הליקוי לנתבעים בטרם ביצוע השיפוץ אינן מוכחות כדבעי, לפיכך אני קובע כי התובעת לא עמדה בנטל להוכיח את התקיימותו של התנאי השני.

תנאי 3 – האם העיכוב בשל הפנייה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי

42. על חשיבותו של התנאי בדבר חשש להחמרת המצב בשל הפנייה למפקח, נאמרו בפסק הדין חיים, הדברים הבאים: **"במיוחד יש להדגיש את העובדה שלא הוכחה דחיפות לתיקון הליקוי, באופן שפניה למפקח לצורך הכרעה בסכסוך הייתה מביאה להחמרת הנזק באופן משמעותי. תנאי זה הינו חיוני והכרחי על מנת שדייר יזכה לשיפוי בגין הוצאות שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש משותף, שכן המסלול הרגיל מחייב פניה למפקח במקרה של סירוב הנציגות לתקן"**.

43. בעדותה, לא התייחסה התובעת באופן ישיר לאפשרות שהנזק יחמיר אילולא טופל באופן מיידי, אך בסעיף 14 לתצהירה טענה התובעת כי חידוש שוחות הביוב



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/625/2022

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נעשה "כדי למנוע את החמרת הנזק והגדלת העלויות במידה והבנייה תסתיים לפני תיקון השווחות, ומעצם נוכחותם של בעלי מקצוע מתאימים בשטחה...". כך שלמעשה לטענתה, נאלצה להתחיל בשיפוץ לפני קבלת הסכמה מהנתבעים, מאחר שבאותו הזמן כבר היו פועלים מתאימים שעשו עבודות בחצרה, ואי אפשר היה להשאיר את המצב כמות שהוא. וכפי שציננה בחקירתה:

**ת. המערכת הזאת היא בת 70 שנה והבית 30 שנה בבעלותינו יש שם כל השנים בעיות עם הביוב. ועכשיו שאני משפצת את הגינה ובונה שבילים ומרפסות זה לא משהו שאפשר להשאיר אותו. ואני חייבת להחליף חלקים ואת מערכת הביוב שלא יישאר ככה ויחכה למשפחת שי שיישלמו לי או לא כי חשוב לי איכות החיים שלי. (עמ' 3 לפרוטוקול)**

44. אלא שהתובעת לא הוכיחה כי עמדה בתנאי הדורש כי העיכוב בשל הפנייה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי.

45. כידוע, כדי שמידע מסוים יהפוך לראיה קבילה בהליך, יש להגישו כדין באמצעות תצהיר של עד, שיצטרך להיחקר בחקירה נגדית [רע"א 5071/23 דיסקין נ' טיטאן בניה בע"מ, בפסקה 17 (נבו 6.8.2023); רע"א 5500/23 פלונית נ' ג'ונסון אנד ג'ונסון, בפסקה 13 (נבו 10.10.2023)]. העדים הרלבנטיים שהיו אמורים להעיד בעניין זה, היו מר אלכס רבנקו שנטען כי בחן את תשתיות הביוב והן מר אמיר בוגטוס שנטען כי ביצע את שיפוץ תשתיות הביוב בפועל, אך אלו לא הגיעו להיחקר על תצהיריהם.

46. כך שהתובעת נכשלה להוכיח כי נגרם לה נזק, ושעיכוב בפנייה למפקח היה מחמירו באופן משמעותי. התובעת לא צירפה חוות דעת המתייחסת לנזק שהיה נגרם לה, אלמלא העיכוב בתיקון, ואף לא העידה בסופו של דבר את אנשי המקצוע שלטענתה ביצעו את התיקון. היה נכון לצפות מהתובעת להוכיח באופן מיטבי את טענותיה במיוחד לאור העובדה שעלות השיפוץ שאותו ערכה אינה נמוכה.

47. לכך יש להוסיף, כי אף מהתכתובות שצירפה התובעת (דוא"ל והודעת SMS), לא ניתן להיווכח כי קיימת דחיפות כלשהי, בביצוע השיפוץ. לו אכן הייתה קיימת דחיפות



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/625/2022

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בביצוע השיפוף, מן הסתם הייתה מקבלת זו ביטוייה בתכתובות אלו, שנכתבו סמוך לביצוע השיפוף כאמור.

48. כמו כן, מקובלת עלי טענת הנתבעים, כי יש להבדיל בין תיקון שתכליתו טיפול דחוף ומתן מזור זמני לבעיה, לבין תיקון רחב היקף הכרוך בהחלפה או שינוי מהותי של התשתיות המחייב הסכמה מפורשת של נציגות הבית המשותף, ובהיעדר הסכמה ראוי שתוגש לגביה תביעה מוקדמת לביצוע העבודות (המפקח על המקרקעין חיפה) 188/21 ארליך שרונה נ' אגוזי כרמלה (נבו 22.1.2023).

49. לכן, בהעדר הוכחות מצד התובעת איני יכול לקבוע כי אילו הייתה מחכה התובעת עד לקבלת החלטה מהמפקח, היה הנזק מחמיר באופן משמעותי. ולכן אני קובע כי התובעת לא עמדה בתנאי זה.

תנאי 4 – אי התיקון בהקדם היה פוגע בצורה קשה וברורה ביכולת בעל הדירה להשתמש בדירתו

50. התובעת לא הוכיחה כי עמדה בתנאי זה. כפי שצוין לעיל, התובעת לא הוכיחה כי התיקון הוא תיקון דחוף, שבהעדרו אי אפשר יהיה להשתמש בדירה. התובעת לא הציגה כל ראיה, להתקיימותו של תנאי זה, ואף עיון בתצהירה ובתצהיריהם של אביה ואחיה, לא מעלה כי נטענה טענה ולפיה אי התיקון בהקדם היה פוגע בצורה קשה וברורה ביכולת להשתמש בדירה. מה עוד שכאמור, גם בתכתובות ששלחה התובעת לנתבעת (דוא"ל והודעת SMS) אי אפשר למצוא אמירה שיש בה כדי להצביע על חוסר היכולת להשתמש בדירה אלמלא יבוצע התיקון.

תנאי 5 – הליקוי ברכוש המשותף תוקן בצורה נאותה

51. אני סבור שהתובעת עמדה בתנאי זה, שכן לא הובאה כל טענה כי מאז ביצוע השיפוף, אירעו ליקויים נוספים הקשורים במערכת שוחות הביוב.

תנאי 6 – עלות התיקון סבירה



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/625/2022

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

52. הנתבעת לא צירפה הצעת מחיר, כלשהי בנוגע לעלות השיפוץ. כך שלמעשה התובעת לא הביאה בפניי כל אינדיקציה לכך שעלות השיפוץ סבירה, גם לא בדרך של הצעות מחיר.

53. בחקירתה טענה התובעת כי על סמך מומחיותה בתחום - עלות השיפוץ - הייתה סבירה:

"ת. כן אני מהנדסת אזרחית שמתמחה בתשתיות מים וביוב בוגרת הטכניון בניסיון מקצועי של 30 שנה הקבלן שעבד בשטח יש לו ניסיון של 30 שנה בעבודות מים וביוב ושנינו לא זקוקים לתכניות אני מתכננת בעל פה והקבלן יודע לבצע את העבודה ש. בעצם את מאשרת לי שלא הצעת שלא קיימת תכנית ביצוע של מה שבוצע נכון וגם לא קיימות הצעות מחיר נכון?

ת. קיימת הצעת מחיר אני מכירה את המחירים אני לא צריכה תכנית ואני לא צריכה הצעות מחיר אבל זה קיים אצלי בראש וגם בראש של הנתבעים". (עמוד 3 לפרוטוקול).

54. אלא שעדותה של התובעת, אין בה כדי לסייע לה בהוכחת רכיב זה. שכן, כידוע עדות יחידה של בעל דין צריכה להיות מגובה בראייה מסייעת או לשכנע כי בעדותם סימני אמת מובהקים המצדיקים הישענות על מוצא פיהם בלבד [סעיפים 54(2) ו- 54(3) לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971; ע"א 6460/21 טובי פרץ נ' יגאל כהן, בפסקה 2 ובפסקה 61 (נבו 18.06.2023)]. לכך יש להוסיף כי במקרה ששבו בעל דירה תובע שיפוי בגין החזר הוצאות שלטענתו הוציא בקשר עם הרכוש המשותף, מוטל עליו הנטל להוכיח שעלות התיקון שאותו הוא תובע, היא עלות תיקון סבירה.

55. על תנאי זה כבר נקבע בפסק דין חיים "הואיל ומדובר בתיקון ליקוי באופן הכופה הוצאה כספית על יתר הדיירים, ראוי כי ככל שמדובר בהוצאה כספית גדולה יותר, כך גם יגבר הנטל המוטל על הדייר המתקן בדרישה לפסיקת שיפוי לטובתו".

56. משלא צירפה התובעת הצעת מחיר הנוגעת לעלות השיפוץ, ואף לא העידה עדים מטעמה ביחס למהות העבודות שבוצעו ולסבירות ההוצאה, הרי שלא עמדה התובעת בהוכחת תנאי זה.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/625/2022

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לסיכום**

57. הנטל להוכחת קיומם של התנאים המצטברים שנקבעו בפסיקה מוטל על המבקש לקבל שיפוי על הוצאותיו. זכותו של בעל דירה לשיפוי נועדה למקרים מיוחדים שבהם בעל דירה עשה כל שלא ידו טרם שביצע תיקונים ברכוש המשותף ונותר חסר אוניס מול אטימותם של שאר בעלי הדירות למצוקתו (המפקח על המקרקעין נתניה) 280/20 **נציגות הבית המשותף ברח' טשרניחובסקי 21, נתניה נ' ונגר בלה יפה**, בפסקה 93 (נבו 23.03.2022); (המפקח על המקרקעין רחובות) 132/20 **נציגות הבית המשותף ברח' קרל נטר 1 ראשל"צ נ' זלצמן משה**, בפסקה 46 (נבו 24.02.2022)).

58. במקרה שלפנינו, התובעת לא הוכיחה שהיא עומדת בתנאים המצטברים שנקבעו בפסיקה, ולפיכך תביעתה נדחתה.

**אשר להוצאות ההליך**

59. העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 **אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין**, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 **Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ**, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

60. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן - "**התקנות**") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "**לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין**". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "**האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין**" (תקנה 151(ב) לתקנות). תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/625/2022

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין. התקנות משקפות את הפסיקה שנהגה קודם לכניסתן לתוקף, תוך שינוי אחד משמעותי שלפיו ברירת המחדל היא חיוב בהוצאות, כאשר על בית המשפט להצביע על טעמים מיוחדים שלא לעשות כן.

61. לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים, ובשים לב גם לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, החלטתי לחייב את התובעת, בהוצאות ההליך בסך כולל של 4,000 ₪. סכום זה ישולם על ידי התובעת לנתבעים בתוך שלושים ימים מיום קבלת פסק הדין שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים.  
ניתן היום, ט' חשון תשפ"ה, 10 נובמבר 2024, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת  
המפקח על רישום מקרקעין